

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1693/2536

นางอันชะรี รวมเจริญ

โจทก์

นางกริช จุฑาเกตุ

จำเลย

นางกริช จุฑาเกตุ ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาจำเลย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ส่วนปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาในข้อ ข. ที่ว่า เมื่อโจทก์มิได้ ดำเนินการฟ้องเพิกถอนคำสั่งของศาลจังหวัดลพบุรี ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 541/2532 ขอแห่งคำพิพากษาในคดี ดังกล่าวย่อมฟังว่าจำเลยมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินพิพาท พยานบุคคลหาล้มล้างพยานเอกสารได้ไม่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา และจำเลย ได้ยกเป็นข้อต่อสู้ตั้งแต่ชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นแล้ว โปรดมี คำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ ตามแผนที่พิพาท เอกสารหมาย จ.4 อักษร ก,ข,ค,งส่วนคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมี คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 32)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อโจทก์มิได้ดำเนินการฟ้อง เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้น ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 542/2532 โจทก์จะมาฟ้องและนำพยานบุคคลมาลบล้างพยานเอกสาร (คำสั่ง ศาลชั้นต้น) ไม่ได้ นั้น กรณีเช่นนี้ไม่อยู่ในบังคับมิให้รับฟังพยานบุคคล เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสารดังกล่าว ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อโจทก์มิได้ดำเนินการฟ้อง เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้น ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 542/2532 โจทก์จะมาฟ้องและนำพยานบุคคลมาลบล้างพยานเอกสาร (คำสั่ง ศาลชั้นต้น) ไม่ได้ นั้น กรณีเช่นนี้ไม่อยู่ในบังคับมิให้รับฟังพยานบุคคล เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเอกสารดังกล่าว ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นუნนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ